

Nr. 107 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister des Innern, zu Händen Ministerialdirektor Surén. 14. Mai 1938

R 2/59392, Bl. 177–180 Schnellbrief, Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

Zu Ihren Schreiben vom 19. und 26. April 1938²,

V St. 1911/38/5271 und V St. 2577/38/6000.

Betrifft: Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs.

[...]³

Die in Ihrem Schreiben vom 19. 4. 38 vorgeschlagenen Bestimmungen habe ich nicht in den Entwurf aufgenommen. Was den Vorschlag angeht, noch einmal in klarer rechtsverbindlicher Form festzulegen, daß den Gemeinden neue Aufgaben in Zukunft nur durch Gesetz unter gleichzeitiger Zuweisung entsprechender Mittel übertragen werden dürfen, so darf ich darauf hinweisen, daß die Bindung an ein Gesetz bereits in der *Deutschen Gemeindeordnung* vorgeschrieben ist⁴ und daß im übrigen der § 54 des *Finanzausgleichsgesetzes* nach wie vor in Geltung ist⁵. Eine Neufassung dieses Paragraphen aber erscheint mir bedenklich, da damit die Frage der Stellung der Länder aufgerollt werden würde. Das halte ich im Augenblick nicht für zweckmäßig. Im übrigen besteht zwischen Ihnen und mir in der Sache grundsätzliche Übereinstimmung. Das Gleiche gilt von einer Sicherung der Gemeinden gegenüber finanziellen Anforderungen der Partei. Auch hier sind die gesetzlichen Grundlagen durchaus vorhanden; die Gemeinden sind nach der Gemeindeordnung lediglich berufen, gemeindliche Aufgaben zu lösen und hierfür ihre Mittel einzusetzen. Es bedarf nur einer Durchführung dieser Grundsätze im Verwaltungswege, bei der mitzuwirken ich mich jederzeit bereit finde.

Mit der Bildung eines *Reichsausgleichstocks* zu Gunsten der Gemeinden und Gemeindeverbände aus den dem Reich neu zufließenden Mitteln kann ich mich nicht einverstanden erklären. Zweck des Gesetzes ist es, dem *Reich* neue Mittel zuzuführen, damit es seine Aufgaben erfüllen kann. Dann aber würde ein solcher Ausgleichstock neben den Ausgleichstöcken der Länder, die aus den Finanz-

¹ Abschrift in R 2/12890, unfol.

² Schreiben vom 19. 4. 1938: Dok. Nr. 87. Am 26. 4. hatte MD Surén an MR Augustin/RFM geschrieben, eine effektive Körperschaftsteuerpflicht der Versorgungsbetriebe, wie im Entw. des 3. FinanzausgleichsÄndG beabsichtigt (s. Dok. Nr. 70 Anm. 27), führe zu einer wesentl. Benachteiligung dieser Betriebe gegenüber den privat und gemischtwirtschaftl. organisierten: Ihr Anlagevermögen sei häufig unterbewertet, was für die künftige Nutzungsdauer zu steuerl. Nachteilen führe; es sei also erst neu zu bewerten, und auch die Konzessionsabgaben müßten steuerl. abzugsfähig bleiben. R 2/59392, Bl. 148 f.

³ Enth. Wiedergabe des Hauptinhalts der zugleich mit diesem Schreiben an den PrFM und RIM übersandten, dem Ergebnis der Sitzung des Preuß. Ministerrats vom 10. 5. 1938 (Dok. Nr. 105 Anm. 10) entspr. Neufassung des GesEntw. (R 2/59392, Bl. 180–185), welche bereits identisch mit der (1.) KabVorl. des 3. FinanzausgleichsÄndG vom 20. 5. 1938 war: Dok. Nr. 115.

⁴ § 2 (4) der DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49) lautete: „Neue Pflichten können den Gemeinden nur durch Gesetz auferlegt werden; Eingriffe in die Rechte der Gemeinden sind nur im Wege des Gesetzes zulässig. Verordnungen zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen der Zustimmung des Reichsministers des Innern.“

⁵ Gemeint ist § 59 des *FinanzausgleichsG* i. d. F. vom 23. 6. 1923 (RGBl. I S. 494): „Das Reich darf den Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden) neue Aufgaben nur zuweisen, wenn es gleichzeitig für Bereitstellung der erforderlichen Mittel Sorge trägt. Was unter neuen Aufgaben in diesem Sinne zu verstehen ist, entscheidet sich nach dem Stande vom 1. April 1920. Die Vorschrift des Abs. 1 gilt entsprechend bei wesentlicher Erweiterung bereits bestehender Aufgaben.“

Mai 1938

zuweisungen gebildet werden (Bedarfszuweisungen), zu einer Häufung der Ausgleichsmittel und zu unorganischer Teilung der Ausgleichfunktion führen. Diese Aufgabe muß den Ländern überlassen bleiben. ⁶Ich bin aber mit Ihnen darüber einig, daß besondere Maßnahmen für die Städte *Berlin, München, Nürnberg und Hamburg* getroffen werden müssen, um sie in den Stand zu setzen, die vom Führer angeordneten Baumaßnahmen durchzuführen⁷. Über die Gestaltung dieser Maßnahmen werden die Einzelheiten zwischen uns festzusetzen sein. Es wird dabei ein Weg gefunden werden müssen, durch den die Selbstverantwortlichkeit der vier Städte für ihre Ausgestaltung aufrechterhalten wird. Auch aus psychologischen Erwägungen erscheint es nicht zweckmäßig, nach außen hin die Kürzung der Einnahmen der Gemeinden durch das Reich mit diesen Baumaßnahmen in Verbindung zu bringen.

Was den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der *HJ-Heimbeschaffung* anbelangt, so möchte ich nicht verfehlen, Ihnen noch einmal die Bedenken darzulegen, die mir den Erlaß eines Gesetzes zurzeit untunlich erscheinen lassen. Auf mein Schreiben vom 5. 3. 38⁸ – Wis 6201-143 I – darf ich zunächst Bezug nehmen. Meine Ausführungen in diesem Schreiben ergänze ich wie folgt. Nach den Absichten der Reichsjugendführung würden etwa so viele HJ-Räume zu erstellen sein, wie es Volksschulräume gibt, nämlich je 2 Räume auf 1000 Einwohner. Es dürfte Ihnen nicht unbekannt sein, daß die Volksschulen auf dem Lande in weiten Gebieten des Reichs vielfach nur äußerst unzureichend untergebracht sind. In einer sehr großen Zahl von Gemeinden können dringend notwendige Neu- oder Erweiterungsbauten nicht ausgeführt werden, weil den Gemeinden und den Ländern die erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Es will mir zweifelhaft erscheinen, ob es unter solchen Umständen vertretbar ist, den Gemeinden, in denen das Geld für notwendige *Volksschulbauten* fehlt, von Gesetzes wegen die Verpflichtung zur Errichtung von HJ-Heimen aufzuerlegen. Sodann aber darf ich darauf hinweisen, daß es sich nicht umgehen lassen wird, in kürzester Zeit eine *Rangordnung der öffentlichen Bauten* aufzustellen. Die Verhandlungen hierüber schweben, wie Ihnen bekannt, bei dem Herrn Ministerpräsidenten und Beauftragten für den Vierjahresplan⁹. Sollen nicht lebenswichtige Belange des Reichs ernstlich geschädigt werden, bedarf es unbedingt einer Einschränkung der Verwendung von Material und Arbeitskräften auf dem Baumarkt. Es erscheint mir nicht glücklich, in dem Augenblick, in dem solche Maßnahmen bevorstehen, ein Gesetz zu erlassen, das die *Verpflichtung* zum Bau von HJ-Heimen festlegt. ¹⁰Sollten Sie trotz aller dieser Bedenken an dem Plan einer gesetzlichen Regelung *festhalten*, bin ich bereit, unter dem Vorbehalt meiner Stellungnahme zu Einzelheiten, grundsätzlich *zuzustimmen*. Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes werde ich mich in einem besonderen Schreiben äußern¹¹.

Zu Ihrem Schreiben vom 26. 4. 38 teile ich mit, daß die dort angeschnittenen Fragen über die Bewertung des Anlagevermögens und die steuerliche Behandlung der Konzessions- und Wegeabgaben bei den öffentlichen Versorgungsbetrieben auch nach meiner Meinung einer Regelung bedürfen. Die erforderlichen Schritte hierzu sind von mir eingeleitet.

Ich darf wohl annehmen, daß nunmehr Ihre Bedenken gegen die Verabschiedung des Gesetzes behoben sind¹². Ich bitte um umgehende Stellungnahme, damit die Vorlage im Umlaufwege durch

⁶ Hier durch v. Krosigk aus dem Entwurf gestrichen: „Im übrigen würde man nur erneut die Begehrlichkeit der Gemeinden nach Beteiligung an Reichsmitteln erwecken.“

⁷ Hierzu die Verweise in Dok. Nrr. 87 Anm. 6, 99 Anm. 8.

⁸ Dok. Nr. 54. Vgl. MATZERATH, NS und kommunale Selbstverwaltung, S. 371.

⁹ Vgl. die Hinweise in Dok. Nr. 4 Anm. 15.

¹⁰ Durch StS Reinhardt hier aus dem Entwurf gestrichen: „An welcher Stelle in der aufzustellenden Rangordnung HJ-Heimbauten stehen werden, erscheint mir äußerst zweifelhaft.“

¹¹ Fortgang s. Dok. Nr. 72 Anm. 6.

¹² Anschluß, Satzteil durch v. Krosigk aus dem Entwurf gestrichen: „und Sie von der Einfügung der weiter vorgeschlagenen Bestimmungen absehen, nachdem sie von Ihnen in der Sitzung des Preuß. Ministerrats, die zu einer abschließenden Einigung geführt hat, nicht vorgetragen worden sind.“

das Kabinett noch vor dem 1. Juni 1938 verabschiedet werden kann. Es ist m. E. dringend erforderlich, daß die Gemeinden die Neuregelung *sobald wie möglich* erfahren¹³.

vKr[osigk]

¹³ Das vorlieg. Schreiben überschneit sich mit einem Schnellbrief des RIM gleichfalls vom 14. 5. 1938, mit dem in ultimativer Form auf den Forderungen aus Dok. Nr. 87 bestanden wurde; R 2/59392, Bl. 186 f. Zum Kerninhalt der hier wiederum gewünschten Garantien, in z. T. wörtl. Wiederholung, s. auch Dok. Nr. 124. MDgt. Kluge kommentierte, der RIM erwarte „offenbar 100%ige Annahme seiner Forderungen“, und MD v. Manteuffel interpretierte das Schreiben als „*unverhüllte* Drohung & Diktat“. Ohne auf diesen Ton einzugehen, replizierte StS Reinhardt am 18. 5. sachlich und betonte die Dringlichkeit des Gesetzes; R 2/59392, Bl. 188 f. StS Pfundtner erwiderte am 19. 5. (ebd. Bl. 192–194) u. a.: „Was die *Sicherung* der Gemeinden *gegenüber finanziellen Anforderungen anderer Stellen* angeht, so sehe ich gerade darin, wie ich nochmals betonen möchte, eine der wichtigsten Bestimmungen des ganzen Gesetzes. Die Bestimmungen der Deutschen Gemeindeordnung sind nicht klar genug, um die Gemeinden gegenüber dem ungeheuren Druck, der von allen Seiten auf sie ausgeübt wird, hinreichend zu schützen. Mit Verwaltungsmaßnahmen eine Besserung in dieser Hinsicht zu erreichen, ist nach den jahrelang gemachten Erfahrungen leider nicht möglich. Die Gemeinden selbst rufen dauernd nach einer solchen Vorschrift, damit die notwendige Klarheit geschaffen wird. Der Schutz der Gemeinden gegenüber Anforderungen anderer Stellen liegt meines Erachtens im übrigen auch so sehr im Interesse des Reiches selbst, daß die von mir gewünschte Vorschrift auch von Ihnen als Reichsfinanzminister unbedingt begrüßt werden müßte. Sie haben auch in den bisherigen Besprechungen die Berechtigung einer solchen Forderung durchaus anerkannt.“ Ebenso bestand der RIM weiter auf der Einrichtung eines „Reichsausgleichstocks“ und kündigte für den Fall, daß der RFM seinen Wünschen nicht entspreche, Widerspruch gegen die KabVorl. an. Fortgang s. Dok. Nrr. 115 und 124.

Zitierhinweis

Nr. 107 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichsminister des Innern, zu Händen Ministerialdirektor Surén. 14. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d107>